

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Philosophie • 1re T

Les Entreprises

Philosophie – classe de Première technique

Cette fiche propose des exercices de synthèse mobilisant les notions juridiques, économiques et éthiques de l'entreprise pour analyser des situations complexes.

EXERCICE 1 Étude de cas : Gouvernance, RSE et Conflit d'intérêts

La société anonyme « Bois Vert », scierie implantée dans une zone rurale, emploie 300 salariés. Son actionnaire majoritaire (65 %) impose une stratégie de rentabilité à court terme : sous-traitance massive, gel des salaires, réduction des investissements en sécurité. Le comité social et économique (CSE) alerte sur la dégradation du climat social et des risques environnementaux (rejets non traités). La direction répond que la « responsabilité première de l'entreprise est envers ses actionnaires » (thèse friedmanienne).

1. Qualifiez juridiquement « Bois Vert » et identifiez les organes de gouvernance légalement obligatoires dans cette forme. Quelle est la portée du pouvoir de l'actionnaire majoritaire vis-à-vis du directeur général ? (2 pts)
2. Analysez la situation au prisme de la théorie des parties prenantes (stakeholders). Hiérarchisez les intérêts en présence (actionnaires, salariés, riverains, État) et expliquez en quoi le fonctionnement actuel relève d'une défaillance de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE). (3 pts)
3. Le CSE envisage une procédure d'alerte (art. L. 2312-59 Code du travail). Sur quels fondements juridiques et éthiques cette procédure repose-t-elle ? En quoi illustre-t-elle la tension entre la personnalité morale de l'entreprise et la réalité humaine de son fonctionnement ? (3 pts)
4. Proposez une refonte du modèle de gouvernance intégrant la RSE comme levier stratégique (statuts, rémunération variable, comité de mission). Justifiez chaque mesure par son effet attendu sur la durabilité de l'entreprise. (2 pts)

EXERCICE 2 Analyse comparative : Entreprise capitaliste vs Entreprise de l'ESS

On oppose souvent l'entreprise lucrative classique (SA, SAS) aux structures de l'Économie Sociale et Solidaire (SCOP, SCIC, Association loi 1901 à but lucratif encadré).

1. Construisez un tableau comparatif structuré autour de quatre critères : (1) Finalité statutaire, (2) Gouvernance et pouvoir de décision, (3) Destination des résultats (réserves, distribution), (4) Rapport au capital et aux financeurs. (3 pts)
2. « L'ESS n'est qu'une variante marginale de l'entreprise capitaliste ». Discutez cette affirmation en mobilisant les concepts d'utilité sociale, de non-lucrativité (ou lucrati-

vité limitée) et de démocratie interne. (3 pts)

3. Une SCOP en difficulté financière souhaite se transformer en SAS pour attirer des fonds d'investissement. Analysez les conséquences juridiques, fiscales et philosophiques d'une telle transformation sur l'identité de l'entreprise et le contrat social implicite avec les salariés-associés. (2 pts)
4. À la lumière de l'article 1835 du Code civil (intérêt social) et de la loi PACTE (2019) sur la « raison d'être », l'opposition entre « entreprise lucrative » et « entreprise à mission » a-t-elle encore un sens opératoire ? (2 pts)

EXERCICE 3 Dissertation philosophique : L'entreprise, personne morale ou sujet moral ?

Sujet : « L'entreprise a-t-elle une responsabilité morale qui excède sa responsabilité légale ? »

1. Délimitez rigoureusement les concepts de « personnalité morale », « responsabilité légale » et « responsabilité morale » appliqués à l'entreprise. En quoi la distinction entre « faute de gestion » et « faute éthique » est-elle pertinente ? (2 pts)
2. Exposez et confrontez deux thèses majeures :
 - Thèse A (Milton Friedman) : « Il n'y a qu'une seule responsabilité sociale de l'entreprise : utiliser ses ressources pour augmenter ses profits ».
 - Thèse B (Edwin Freeman / Emmanuel Levinas) : L'entreprise est une communauté de destin redevable envers autrui (visage du tiers).

Identifiez le présupposé anthropologique et ontologique de chacune. (3 pts)

3. La notion de « devoir de vigilance » (loi 2017) et les procès climatiques (ex. « Affaire du Siècle », Total en Ouganda) transforment-ils l'entreprise en « sujet de droit » justiciable au pénal pour des fautes écologiques commises par des filiales à l'étranger ? Analysez la portée de l'extension de la responsabilité de la maison mère. (3 pts)
4. Concluez en répondant au sujet : la responsabilité morale de l'entreprise est-elle une métaphore commode ou une exigence ontologique fondée sur son pouvoir réel d'agir sur le monde ? (2 pts)